

경기연구원 단체협약

2017. 9. 11.

경기연구원 · 경기연구원노동조합

전 문



경기연구원노동조합(이하 '조합'이라 한다)과 경기연구원(이하 '사용자'라 한다)은 헌법과 노동관계법의 근본 취지에 입각하여 상호 이해와 신뢰로 조합활동의 제반 여건을 유지·개선하고, 노동조건 및 제반 제도의 개선과 민주적이고 합리적인 운영을 통해 직장의 민주화와 자율적인 연구풍토를 조성함으로써, 조합원의 정치, 경제, 사회, 문화적 지위향상을 꾀하고 연구발전을 선도하는 연구기관으로 가꾸기 위해 이 단체협약(이하 '협약'이라 한다)을 체결하며 쌍방의 신의와 성실로써 엄정히 준수·이행할 것을 약속한다.

제1장 총 칙

제1조(단체교섭권) 사용자는 조합이 전 조합원을 대표하여 조합원의 인사, 임금, 복지, 노동조건, 조합활동 및 기타 조합원과 관련된 사항에 대하여 단체협약을 체결하는 교섭단체임을 인정한다.

제2조(효력) 사용자와 조합이 체결한 이 협약의 효력은 해당 협약에 저촉되는 취업규칙이나 기타 제 규정의 효력에 우선하며, 조합원과 맺은 여타의 개별적 노동계약에 우선한다.



제3조(적용범위) 본 협약은 본 협약을 체결한 조합의 사업장에 종사하는 모든 조합원에게 동등하게 적용된다.

제4조(성실의무) ①사용자와 조합은 상호 이해와 신뢰로써 신속하고 원만한 합의도출을 위해 성실하게 최선을 다할 의무를 갖는다.

②사용자와 조합은 협약과 협약에 의하여 발생하는 모든 사항에 관하여 정확한 기록을 작성하고 이를 성실히 준수·이행할 의무를 갖는다.

③조합과 협의해야 하는 사항에 대하여 사용자는 반드시 사전 협의하여야 한다. 단, 조합이 사전 협의에 응하지 않는 경우에는 그러하지 아니한다.

제5조(불이행 책임) 협약을 이행하지 않음으로써 발생하는 모든 사태의 도의적, 민사상, 형사상의 책임은 불이행을 한 당사자가 진다.

제6조(기득권 및 조합활동, 권리 저하 금지) 사용자는 조합과 체결한 협약을 갱신한다는 이유로, 또는 해당협약에 누락되었다든가 관련 법규상의 기준보다 상회 또는 미달한다거나 하는 등의 어떠한 이유와 방법으로도 기존에 확보한 조합활동에 관한 권리 및 기존의 노동조건을 쌍방이 합의하지 않는 한 저하시킬 수 없다.

제7조(균등처우) ①사용자는 조합원에 대하여 남녀의 차별적 대우를 하지 못하며 국적, 종교, 사회적 신분 또는 장애를 이유로 근로조건에 대한 차별적 처우를 하지 못한다.

②사용자는 합리적인 이유 없이 근로기간 및 시간, 기타 고용 및 근로형태의 차이를 이유로 고용 및 노동조건상의 차별적 처우를 하지 못한다.

③사용자는 동일 사업 또는 사업장 내의 동일가치 노동에 대하여 동일 임금을 지급하여야 하며, 동일가치 노동의 기준은 직무수행에서 요구되는 기술, 노력, 책임 및 작업 조건 등으로 하여야 한다.

제2장 조합활동

제8조(조합전임자 및 근로시간면제) ①사용자는 조합의 대표가 지명하는 조합원(6인 이내)에 대하여 연간 3,000시간의 근로시간면제 시간을 부여한다. 단, 근로시간면제자와 관련하여 근로시간면제심의위원회의 시간과 대상인원 심의결과가 변경되는 경우에는 관련 규정에 따라 적용한다.

②사용자는 전항의 근로시간면제시간은 조합 또는 상급단체 등에 상근으로 파견되었을 때에도 그 사용을 인정한다.

③사용자는 조합 전임자가 조합활동의 업무에 전념할 수 있도록 근로시간 면제한도 범위 내의 최대시간 사용 및 보장된 시간 범위 내에서 근로제공의무를 면제하며 조합의 자율적 사용을 보장하여 노동조합의 자주성 확립을 보장한다.

④제3항의 전임자에게 부여된 근로시간면제시간은 조합이 사용자에게 사전 통보함으로써 효력을 발생한다.

⑤사용자는 전임자의 조합활동 또는 근로시간 면제시간에 조합활동을 한 것을 이유로 불이익한 처우를 해서는 아니 되며, 불이익을 당할 경우, 사용자는 귀책사유가 인정되는 범위 내에서 이를 전액 보상한다.

⑥조합은 사용자에게 확정된 근로시간면제자 명단을 통보하여야 한다.

⑦기타 근로시간면제제도와 관련하여서는 노조법 또는 기타 관계 법률에 따른다.

제9조(조합간부의 인사와 처우) ①사용자는 조합의 임원, 간부의 조합활동으로 인한 인사 및 징계에 대하여는 사전에 단체교섭의 절차와 방법에 따라 조합과 충분히 협의하여야 한다.

②사용자는 단체협약에서 인정한 근로면제시간에 상응하는 업무량을 인정하고, 조합 활동에 대하여 인정한 업무량을 근무성적평가규칙에 반영한다.

③노조 전임자의 노동조합활동으로 업무량 산정 및 근무 종합평정에서 불이익을 받지 않도록 한다.

④사용자는 근로시간면제자의 내부평가 시 평균수준 미만으로 부여할 수 없다.

⑤사용자는 조합의 근로시간면제자가 조합의 확인·통지에 의해 근로시간면제에서 해제되었을 경우 원직에 복직함을 원칙으로 하되 변동 시에는 협의하여 복직 부서를 결정하고, 복직이 완료된 후에는 교육훈련 등에 있어 우선적인 기회를 부여하여 업무의 적응이 최단 시일 내에 이루어질 수 있도록 조치를 취한다.

⑥사용자는 근로시간면제자가 조합활동 및 이와 관련된 활동을 하던 중 재해를 당할 경우에는 이를 업무상 재해로 인정 될 수 있도록 협조한다.

⑦사용자는 근로시간면제자에 대하여 조합업무 기간 중 및 조합업무 기간종료 후 승진에 관하여 불이익이 없도록 한다.

제10조(시설편의 제공) ①사용자는 조합활동을 위한 장소 및 시설 등을 제공한다.

②사용자는 조합이 업무용 차량 사용을 요청할 경우 부득이한 경우를 제외하고는 이를 지원한다.

③사용자는 기존에 제공하던 일체의 장소와 시설, 집기 등을 축소하지 않는다.

제11조(조합비 일괄공제) 사용자는 조합의 요청이 있을 경우 급여 지급 시 조합원의 급여에서 조합비와 조합의 의결기관에 의해 결의된 각종 부과금을 일괄 공제하여 급여 지급일에 조합에 인도한다.

제12조(통지의무) 사용자와 조합은 다음 각 호에 해당하는 경우 이를 신속히 서로에게 통지한다.

1. 사용자의 통지사항

가. 명칭을 변경한 경우

나. 연구원 운영 제반 규정의 변경

다. 직원을 징계 처분한 경우

라. 조직, 사업장을 변화한 경우

마. 예산, 결산의 기본적인 재무제표

바. 기타 노사협의로 정한 사항

2. 조합의 통지사항

가. 명칭의 변경

나. 조합 규약의 변경 및 조합 운영에 관한 제반 규정 변경

다. 조합원의 가입과 탈퇴에 관한 사항

라. 조합의 임원, 간부의 이동

마. 조합의 상급단체 가입 및 탈퇴

바. 조합의 연구원내 일반 행사에 관한 사항

제13조(조합활동의 보장) 사용자는 조합과 조합원의 자유로운 조합활동을 보장하며, 이를 이유로 차별 대우 및 불이익한 행위를 해서는 아니 된다.

제14조(부당노동행위금지) ①사용자는 노동조합 및 노동관계 조정법에서 정한 부당노동 행위 및 조합에 불이익한 행위를 하여서는 아니 된다.

②다음 각 호 1에 해당하는 행위를 한 경우에는 조합대표가 이의 시정을 요구할 경우, 사용자는 사실여부를 즉시 파악하여 사실인 경우에는 이를 시정하고 그 결과를 조합에 통보한다.

1. 부당노동행위 및 부당하게 조합에 불이익한 행위를 한 때
2. 부당하게 조합의 업무를 방해하거나 위해를 가한 때
3. 조합원의 조합활동에 대해 상급자가 부당하게 위해를 가하거나 방해한 때
4. 단체협약을 위반하였을 때

③사용자는 부당노동행위로 노동위원회나 법원의 구제 또는 법원의 판결을 받았을 시, 그 결정에 따른다.

제15조(근무시간 중의 유급 조합활동) ①노동조합활동은 전임자(근로시간면제자)를 제외 하고는 근무시간 외에 행함을 원칙으로 한다. 다만, 다음 각 호의 1에 해당하는 경우에는 근무시간 중이라도 조합활동을 할 수 있다.

1. 단체교섭
2. 노사협의회
3. 조합 정기총회 및 임시총회
4. 집행위원회, 대의원대회
5. 기타 사용자와 협의한 경우

②조합원이 조합활동과 관련하여 원외의 회의, 교육, 행사에 참가하고자 할 때에는 사용자와 협의한다.

제16조(가입, 제명, 탈퇴자의 확인) ①사용자는 해당 기관의 모든 종사자들이 조합에 신규 가입하거나 탈퇴하는데 간여할 수 없다.

②조합에 가입·탈퇴하는 것과 조합이 제명한 것에 대한 확인은 조합의 통보에 의한다.

제17조(조합원 자격의 지속) 사용자는 해고의 효력을 다투고 있는 조합원에 대해 조합원 자격이 지속하여 유지됨을 인정하며, 신분이나 활동에 불이익한 처분, 제한을 가할 수 없다.

제18조(신입직원 교육 등) 사용자는 신입직원에 대하여 교육을 행할시 조합간부가 조합을 소개할 수 있도록 충분한 교육시간을 배정한다.

제19조(선전·홍보활동 보장) 사용자는 조합의 자유로운 선전·홍보활동을 보장한다.

제20조(제 규정 등의 변경 및 제정) 사용자는 조합원의 노동조건, 임금 및 복리후생에 관한 제규정, 규칙, 지침 등을 제정, 개정, 변경할 경우에는 조합과 합의한다.

제21조 (조합원의 신분변동) ①사용자는 해산, 휴·폐업, 분할, 합병, 양도, 이전, 업종 전환, 고용조정 등에 따른 조합원의 신분에 변동을 초래케 되는 경우, 반드시 50일 전에 조합에 통보하고 충분한 보상과 사후대책에 대하여 조합과 충분히 협의하여야 한다.

②제1항의 경우 사용자는 충분한 사후대책, 고용 및 근속년수 승계, 단체협약 및 노동조합 승계를 보장하여야 하며 구체적 보장 방법은 단체교섭의 절차와 방법에 따라 조합과 충분히 협의하여야 한다.

제22조(문서 및 자료제공) ①사용자는 조합이 조합활동에 필요한 자료를 요청할 경우나 제출된 자료에 대해 설명을 요청할 경우 이에 응해야 한다. 단, 법령상 공개가 불가능하거나 경영상 비밀이 유지되어야 하는 자료 및 사용자의 고유한 경영권에 속하는 사항에 대한 자료에 대해서는 그러지 아니할 수 있다.

②제1항에 따라 제출된 자료에 대해서는 조합 활동을 위해서만 사용되어야 하고 외부로 반출할 수 없다.

제23조(조합행사 지원) 사용자는 건전한 노사관계 발전을 위하여 조합창립기념일, 각종 체육행사 및 간부수련회 등에 필요한 제반 사항을 지원할 수 있다.

제3장 단체교섭

제24조(단체교섭의 요구) ①사용자와 조합은 일시를 지정하여 상대방에게 단체교섭을 요구할 수 있다.

②사용자와 조합이 단체교섭을 요청하고자 할 때에는 회의 개최 5일 전에 교섭일시, 장소 등을 지정하여 단체교섭 요구서를 제출해야 한다.

③전항의 단체교섭 요구가 있을 시 상대방은 이에 즉시 응해야 하며 부득이한 사정으로 일시를 변경할 필요가 있을 경우, 지정한 날짜 이전에 변경사유와 일시를 교섭 2일전 까지 서면으로 통보하여야 한다. 다만, 변경일시는 지정된 기일로부터 5일(공휴일 제외)을 초과할 수 없으며 변경은 쌍방합의에 의한다.

④교섭 시 필요할 경우 노·사 쌍방의 합의에 의해 실무교섭을 활용할 수 있다.

제25조(교섭위원 구성) ①사용자와 조합은 각 대표가 위촉하는 자로 교섭위원을 구성하며, 대표를 포함하여 노사 동수로 구성한다. 교섭은 상급단체 또는 사용자단체에 위임할 수 있다.

②사용자와 조합은 원만한 교섭을 위하여 상호간 교섭 관련자에게 설명을 요청할 수 있으며 이에 성실하게 응하여야 한다.

제26조(간사선임과 회의록) ①노사 쌍방은 간사 1명씩을 두어 교섭에 필요한 사전준비, 교섭진행 사항 기록 등을 하도록 하며, 회의 종료 시 노사 교섭대표의 날인으로 회의록을 채택하여 노사 1부씩 보관한다.

②노사 쌍방은 기록보존 차원에서 녹음기 및 비디오 촬영을 활용할 수 있다.

제27조(회의의 공개) 교섭의 진행은 공개하는 것을 원칙으로 하며, 노사 합의에 의하여 비공개로 할 수 있다.

제28조(교섭시 자료제출) 사용자와 조합은 교섭에 필요한 자료를 요구할 경우 성실히 이에 응하여야 하며, 제출된 자료의 처분에 관해서는 노사 합의에 의한다.

제29조(합의서 작성) 단체교섭에서 합의된 모든 사항은 문서로 작성하고, 쌍방 교섭위원 전원이 서명 또는 날인하여야 한다. 이 때 각 사용자대표와 조합의 위원장은 반드시 서명 날인하여야 한다.

제30조(협약의 준수 및 위반 시의 처리) ①사용자와 조합은 단체협약을 준수할 것을 약속한다.

②사용자와 조합은 단체협약을 위반한 경우 상당한 기간을 정하여 그 위반행위의 중지 및 원상회복을 요구할 수 있으며, 이 경우 상대방은 조속히 필요한 조치를 취해야 한다.

제31조(공동교섭) ①사용자와 조합은 공동교섭 또는 집단교섭 등 효과적인 교섭방식을 틀 구축을 위해 최대한 노력한다.

제4장 경 영

제32조(사회적 책무) ①사용자는 조합원들이 사회적 책무를 다하고 사회발전에 기여함으로써 보람과 긍지를 느끼며 일하고 국민들로부터 신뢰를 받을 수 있도록 적극 노력한다.

②사용자는 경제윤리, 사회윤리에 어긋나는 부당한 명령을 하지 않으며 만일 사용자가 이를 위배할 경우 조합원은 이를 거부할 수 있는 정당한 권리를 갖는다.

③사용자는 사용자의 반사회적 행동을 거부, 제보, 고발한 조합원에게 신분상의 어떠한 불이익 조치를 할 수 없다.

④사용자는 매월 1회 하루 중 오후를 봉사 활동의 날로 정할 수 있다.

제33조 (사회공공성 강화 책무) ①노사는 교통, 의료, 교육, 주거, 환경, 보육 등의 지역 사회 내 공공서비스부문의 발전과 사회공공성 강화를 위해 공공기관의 지역사회 기여도 제고를 위한 적절한 조치를 취하도록 노력한다.

②제1항의 공공서비스부문의 사회공공성 강화를 위해 사용자는 노조의 참여, 지방자치 단체와의 적극적 제휴를 강구하도록 노력한다.

제34조(경영자립과 경영자율) ①사용자와 조합은 기관의 발전을 위해서는 경영자립 기반확립과 자율성을 확보함이 필수적이라는데 인식을 같이하며, 이를 위하여 상호간에 신의와 성실의 원칙에 입각하여 최대한으로 노력한다.

②사용자는 정관 또는 내부규정에 의거하여 설치, 운영되고 있는 각종 위원회에 노동

조합이 추천하는 원내 및 원외위원이 참여할 수 있도록 노력하며, 이와 관련된 기존 노동조합활동 수준을 저하시키지 않는다. 단, 연구위원회는 제외한다.

제34조의2(근로자이사제) 사용자는 정관에 의한 이사회에 노동조합이 추천하는 근로자를 대표하는 이사가 선임될 수 있도록 노력한다.

제35조(노사협의회) ①사용자는 노사간 참여와 협력을 통한 공동의 발전과 이익 증진을 위해 노사협의회를 설치 운영한다.

②노사협의회 구성 및 운영에 대하여는 관련 법률에 따른다.

③노사협의회 안건 및 협의 결과가 단체협약과 충돌하거나 차이가 있을 경우 단체협약이 우선한다.

제36조(기관운영의 연구활동과 자율성 확보) 사용자와 조합은 기관운영의 연구활동과 자율성 확보를 위하여 적극 협력한다.

제37조(연구전문성 강화) 사용자는 중장기 연구계획 수립 등을 통하여 조합원의 전문성 강화를 위한 방안을 강구한다.

제37조의2(연구보고서 출판) 연구보고서는 특별한 경우를 제외하고는 연구원을 포함한 실제로 연구를 수행한 참여자의 명의를 기재한다.

제5장 인 사

제38조 (인사의 원칙) ①사용자는 조합원의 제반인사를 공정하게 행하며, 일체의 외부의 압력을 배제한다.

②사용자는 조합원의 전공, 경력, 적성 및 본인의사를 고려하여 적재적소에 배치토록 노력한다.

③사용자는 인사제도를 운영함에 있어 조합원의 성별, 종교, 조합활동 등을 이유로 차별 대우를 하지 않는다.

④사용자는 본부장(또는 이에 준하는 보직) 이상을 임명 시 조합의 의견을 청취한다.

⑤사용자는 조합원이 본인의 인사고과 관련 자료의 열람을 요청할 경우 이에 응한다. 다만, 자료 열람의 범위에 관해서는 노사합의에 의한다.

제39조(인사계획의 공개) 사용자는 직원의 채용·배치, 승진, 교육훈련, 인사관리의 제도 개선과 관련된 인사계획 사항을 제공하고 조합과 협의하여야 한다.

제40조(개인평가제도) ①사용자는 개인평가제도의 객관성과 공정성을 제고하기 위하여 지속적으로 노력한다.

②사용자는 평가제도 개선 시 직종별, 직급별 의견을 최대한 반영한다.

③사용자는 개인별 평가결과를 당사자의 의사에 반하지 않는 한 대면으로 통보하고, 평가 하위자에 대해서는 이의 개선을 위한 조언과 적절한 조치를 취하여야 한다.

제41조(직원의 채용) ①사용자는 직원의 신규 임용 시 장기적인 인력수급계획에 의거하여 공개 채용함을 원칙으로 한다.

②사용자는 직원 채용 시 대상, 시기, 규모, 방법 등 제반 사항을 조합과 협의한다.

제42조(비정규직 운용) ①사용자는 비정규직 규모와 고용 형태, 노동조건 등 전반적 현황과 문제점에 대한 정확한 실태파악을 조합과 공동으로 실시한다.

②사용자는 비정규직 문제해결의 기본원칙으로서 비정규직 확산을 방지하고 그 비율을 축소하기 위하여 비정규직 채용을 엄격히 제한하고 정규직 채용을 확대한다.

③사용자는 비정규직 노동자의 임금, 복지, 휴가 등 노동조건에 차별을 철폐하기 위해 노력한다.

④사용자는 비정규직 조합원의 정규직 전환을 위하여 노력한다.

제42조의2(정규직 전환심의위원회) ①사용자는 비정규직 조합원의 정규직 전환을 위한 정규직 전환심의위원회(이하 '전환심의위원회')를 조속히 설치한다.

②전환심의위원회는 위원은 10인 내외로 구성하되, 원내 및 원외 위원의 각각 1/2을 노동조합이 추천하는 자로 한다.

③전환심의위원회는 의결이 필요한 안건에 대해 전체위원의 과반수 출석에 과반수 찬성으로 결정한다.

④전환심의위원회는 기간제 및 무기계약직 조합원의 직종, 업무내용, 고용형태, 근로조건, 규모 등 실태를 조사하고, 노사 및 이해관계자 의견을 청취할 수 있다.

⑤전환심의위원회는 정부의 정규직 전환기준, 근로실태 조사 및 의견수렴 결과 등을 고려하여 정규직 전환범위, 전환방식, 채용방법을 결정한다.

⑥전환심의위원회는 정규직 전환이 결정된 조합원의 직군, 임금체계, 복리후생 등에 대한 기준을 결정한다.

⑦전환심의위원회의 구성 및 운영에 관한 구체적인 사항은 노사협의로 정한다.

제43조(승진의 원칙) ①사용자는 직원 승진 시 연구(업무)수행능력을 중점적으로 반영하고, 승진인사 시기와 횟수는 조합과 협의한다.

②사용자는 직급별 정원을 이유로 조합원의 승진 적체 등 인사상의 불이익이 없도록 최대한 노력한다.

제44조(정년) ①사용자는 직원의 정년 연장을 위해 노력한다.

②사용자는 기관내 모든 정년차별의 철폐를 위해 노력한다.

③직원의 정년퇴직 시점은 해당연도 12월 31일로 일원화하도록 노력한다.

제45조(파견, 휴직 및 복직) ①사용자는 기관운영상 필요하여 국가기관 및 기타 공공 단체 등에 조합원을 파견 근무하게 할 경우 대상자의 의견을 최대한 존중하여 실시한다.

②파견 시 각종 성과급 수당, 승진, 평가 등에서 불이익을 받지 않도록 한다.

③휴직기간이 만료되거나 만료전이라도 휴직사유가 소멸되어 휴직자가 복직하고자 할 때는 사용자는 즉시 원직에 복직시켜야 한다. 이 경우 원직이 소멸되었을 때에는 본인의 의사를 존중하여 동일 또는 동등 직종, 직급으로 복직시킨다.

④복직신고를 한 날로부터 7일 이내에 복직명령을 하지 아니할 때는 당연히 복직된 것으로 한다.

제46조(휴직기간 등) ①사용자는 조합원이 다음 각 호에 해당하는 사유로 휴직을 요청 하였을 경우 해당기간 만큼 휴직을 허용하여야 한다.

1. 신체 및 정신상의 장애로 장기 요양이 필요한 때 : 1년 이내로 하되, 부득이한 경우 1년의 범위에서 연장할 수 있다. 다만, 공무상 질병 또는 부상으로 인한 휴직기간은 3년 이내로 한다.
2. 「병역법」에 의한 병역의무를 필하기 위하여 징집 또는 소집될 때 : 복무기간
3. 천재지변 또는 전시, 사변 등의 사유로 생사 또는 소재가 불명하게 되었을 때 : 해당 조합원 가족이 요청하는 기간(3개월 이내)
4. 만 8세 이하 또는 초등학교 2학년 이하의 자녀를 양육하기 위하여 필요하거나 임신 또는 출산하게 된 때 : 자녀 1명에 대하여 1년 이내(여성의 경우 3년 이내)로 한다.
5. 기타 법률의 규정에 의한 의무를 수행하기 위하여 직무를 이탈하게 되었을 때: 의무기간

②사용자는 조합원이 다음 각 호의 사유로 휴직을 요청할 때에는 다음의 기간만큼 휴직을 명할 수 있다.

1. 국제기구, 외국 기관, 국내외의 대학·연구기관, 국가기관, 지방자치단체, 공공기관 등에 임시로 채용될 때 : 채용기간
2. 사고, 질병 등으로 인한 직계가족의 간호를 위하여 휴직을 신청할 때: 1년 이내
- ③신체 및 정신상의 장애로 장기요양을 위하여 휴직한 조합원에게는 그 기간 중 보수(휴직직전의 평균임금)의 70퍼센트를 지급한다. 다만, 결핵성 질환으로 인하여 휴직한 경우에는 보수(휴직직전의 평균임금)의 80퍼센트를 지급한다.
- ④공무상 질병으로 휴직한 경우에는 그 기간 중 보수전액을 지급한다.
- ⑤제3항 및 제4항에 명시되지 않은 휴직의 경우에는 보수를 지급하지 아니한다.
- ⑥휴직기간은 근속연수에 산입하지 아니하며, 다음 각 호의 경우에는 예외로 한다.
 1. 업무상 부상 또는 질병으로 인한 휴직기간
 2. 육아휴직기간(단, 자녀1명에 대한 총 휴직기간이 1년을 넘는 경우에는 최초의 1년만 산입하되, 셋째 이후 자녀에 대한 휴직기간은 전 기간을 산입)
- ⑦휴직 중 사망자, 퇴직자의 평균임금 계산기간은 휴직 전 3개월로 한다.

제47조(퇴직사유 및 퇴직금 지급) ①사용자는 다음 각 호의 사유가 발생하였을 때 해당자의 평균임금을 산정하여 퇴직금 전액을 지급한다.

1. 의원면직
2. 정년퇴직
3. 사망퇴직
4. 고용계약 만료

제48조(퇴직금 중간정산) 사용자는 조합원의 요구가 있을 경우에 근로자퇴직 급여보장법 범위 내에서 조합원이 퇴직하기 전이라도 퇴직금 중간정산을 실시할 수 있다.

제49조(명예퇴직 및 조기퇴직) ①사용자는 명예퇴직 및 조기퇴직제를 시행할 수 있다.
②명예퇴직 및 조기퇴직자 선발기준 및 수당 지급기준 등 명예퇴직 및 조기퇴직제에 관한 구체적 사항은 조합과 협의하여 별도로 정한다.

제50조(직권면직의 제한) 사용자는 조합원이 다음 각 호에 해당되는 경우를 제외하고는 직권으로 면직시킬 수 없다.

1. 법률에 의하여 공민권이 정지 또는 박탈된 자
2. 신체, 정신상의 장애로 소정의 병가기간 경과 후 1년간의 휴직기간내에도 환치되지 아니하여 병원급 이상의 의료기관에서 신체검사결과 업무수행이 불가능한 것으로 판명된 자

3. 병역의무를 기피한 사실이 있는 자
4. 휴직기간이 만료되어도 30일 내에 직무에 복귀하지 아니한 자

제51조(징계사유와 입증책임) 징계사유에 대한 입증 책임은 징계를 요청한 측에 있으며, 이를 결하고는 징계할 수 없다. 또한 해당 조합원이 징계의 부당성을 입증하지 못함을 이유로 징계사유 입증을 대신할 수 없다.

제52조(징계의 종류, 징계 절차, 부당징계와 해고) ① 징계는 중징계와 경징계로 구분하며, 중징계는 파면.해임.강등.정직으로 하고, 경징계는 감봉.견책으로 한다.

1. 파면은 직원으로서의 신분을 박탈하며, 연구원에 5년간 재임용을 제한한다.
2. 해임은 직원으로서의 신분을 박탈하며, 연구원에 3년간 재임용을 제한한다.
3. 강등은 직급을 1단계 아래로 내린다.
4. 정직은 1개월 이상 3개월 이내의 기간으로 하고, 그 기간 중 직원으로서의 신분은 보유하나 직무에 종사하지 못하며 보수의 2분의 1을 삭감한다.
5. 감봉은 1개월 이상 3개월 이하의 기간으로 하고, 그 감액기준에 대하여는 「근로기준법」을 따른다.
6. 견책은 시말서를 제출하게 한다.

②사용자는 조합원을 해고 또는 징계처분하고자 할 때에는 객관적 입증에 의하여야 하고, 이를 결하고는 신분상의 어떠한 불이익도 줄 수 없다.

③해고 또는 징계 처분이 발생한 경우 그러한 사실을 즉시 본인에게 통보하여야 한다.

④사용자가 조합원에 대한 징계사유 발생 시 징계에 대한 인사위원회의 의결을 거쳐야 하며, 인사위원회 개최 이전에 당사자 및 조합에 통보하여 서면 또는 구두로 소명할 기회를 준다.

⑤사용자의 징계결정에 이의가 있을 경우 당사자는 징계통보를 받은 날로부터 30일 이내에 재심을 청구할 수 있으며, 인사위원회의 재심과정에서 당사자는 이의를 제기할 수 있다. 사용자는 10일 이내에 결정사항을 서면으로 통보하여야 한다.

⑥징계처분 또는 직권면직이 노동위원회 또는 법원의 판결에 의하여 부당하다고 판명되었을 시 사용자는 즉시 징계처분 취소 또는 복직조치를 취하여야 하며, 임금 미지급분에 대해서는 당연히 지급 받았을 금액을 소급하여 지급한다.

⑦징계에 의한 해고 등 불이익을 당한 조합원이 노동부, 노동위원회, 법원의 판결에 의해 부당해고 등의 판정을 받았을 때 사용자는 이를 준수해야 한다.

제53조(해고등의 제한) ①사용자는 조합원에게 정당한 이유와 절차 없이 해고, 휴직, 정직, 전직, 감봉, 그 밖의 징벌(이하 '부당해고 등')을 하지 못한다.

②사용자는 조합원의 업무상 부상 또는 질병의 요양을 위한 휴가기간과 그 후 30일 동안 또는 산전후의 여성 조합원의 휴가기간과 그 후 30일 동안은 해고하지 못한다.

제53조의2(해고의 예고) 사용자는 조합원을 해고(경영상 이유에 의한 해고를 포함한다) 하고자 할 때에는 30일 전에 해당자와 조합에 예고하여야 하고, 아니하였을 때에는 30일 분 이상의 통상임금을 지급한다.

제53조의3(계약만료의 통지) 사용자는 기간제 조합원의 근로계약이 만료 시, 특별한 사유가 없는 한 30일 전에 해당자와 조합에 계약만료를 통보하여야 한다. 다만 한번 이상 연속으로 계약갱신 또는 재계약한 기간제 조합원에게 30일 전에 계약만료 통지를 아니하였을 때에는 30일 분이상의 통상임금을 지급한다.

제6장 고용안정 및 고용보장

제54조(고용안정) 노사 쌍방은 조합원의 고용안정과 고용변동, 능력개발 등과 관련된 제반사항에 대해 단체교섭의 절차와 방법에 따라 조합과 충분히 협의하여야 한다.

제55조(적정인력 확보와 공공적 일자리 창출) ①사용자는 적정인력을 유지하기 위하여 노력한다.

②사용자는 경영합리화, 조직개편 등을 이유로 일방적으로 정원을 축소해서는 아니된다.

③자연감소 등의 이유로 결원이 생겼을 때에는 사용자는 인원을 충원함을 원칙으로 한다.

④사용자는 사회 양극화 해소 및 공공적 일자리 창출을 위해 노력한다.

제56조(경영상 이유에 의한 해고의 제한) 사용자가 급박한 경영상의 사유로 조합원을 해고하고자 할 경우에는 적어도 50일 이전에 단체교섭의 절차와 방법에 따라 조합과 합의하여야 한다. 이 때 사용자는 해고사유, 해고회피 또는 해고자를 최소화하기 위한 조치, 해고대상 선정기준과 방법, 해고 대상자수와 예정일, 보상금 등 관련된 모든 정보를 조합에 제공하여야 한다.

제57조(노동시간) ①사용자는 1일 8시간, 주당 40시간을 기준 노동시간으로 한다.

②사용자는 유연근로제도를 도입 또는 변경하고자 할 경우 조합과 합의한다.

제57조의2(연장근로시간) ①당사자 간에 합의하면 1주간에 12시간을 한도로 제57조 제1항의 근로시간을 연장할 수 있다.

②사용자는 월 연장근로 한도시간을 정할 때에는, 한도시간을 넘어가는 연장근로에 대한 추가적인 보상 방법 및 절차를 마련하여야 하며, 관련 사항은 조합과 협의한다.

제57조의3(보상 휴가제) ①사용자는 조합원이 월 연장근로 한도시간을 초과하여 부득이 하게 근무하게 되어 사전 신청 및 승인을 받은 연장·야간·휴일근로에 대하여 임금을 지급하는 것을 갈음하여 휴가를 부여한다.

②제1항에 따른 보상휴가에 대한 사용일은 해당 조합원이 자유롭게 지정할 수 있으며, 그 사용은 가산수당을 포함한 연장·야간·휴일근로 전체분에 대해서 적용됨을 원칙으로 한다.

③제1항 및 제2항에 따라 부여되는 보상휴가에 대하여 근로자는 휴가를 부여받는 대신 수당을 청구할 수 없음을 원칙으로 한다.

④제1항 및 제2항에 따라 부여되는 보상휴가는 1년간(매년 1월 1일에서 12월 31일까지) 적치하여 휴가로 사용할 수 있으며, 발생 익일부터 사용할 수 있다. 단, 12월에 발생한 보상휴가는 익년도 1월까지 사용할 수 있다.

⑤조합원이 보상휴가를 연도내 사용하지 못할 우려가 발생하는 경우 사용자는 보상휴가 사용일을 지정하는 등 상기의 보상휴가를 반드시 사용하도록 협조하여야 한다.

제7장 교육훈련

제58조(교육훈련 등) ①사용자는 기관의 발전과 조합원의 자질향상 및 능력개발을 위하여 조합과 협의하여 교육훈련계획을 수립·시행하여야 한다.

②사용자는 교육훈련과 관련하여 중장기계획 및 매년 실행계획을 마련하고, 예산확충을 위하여 최선을 다하여야 한다.

③교육훈련은 고용형태, 부서, 전공, 직무, 직급, 직군, 연령, 성별 등에 있어서 어떠한 차별을 두어서는 안된다.

④사용자는 다음의 경우 등에 있어 조합원의 역량강화를 위하여 교육 훈련 사항을 지원할 수 있다.

1. 사용자는 조합원이 근무기간 중에 학위과정 이수를 희망하는 경우 지원을 아끼지 않는다.
2. 사용자는 교육훈련을 확대하고, 이에 필요한 제도를 정비한다.
3. 선발된 국내외 교육 훈련자는 유급을 원칙으로 하며, 세부내용은 별도로 정한다.

4. 사용자는 조합원이 교육을 수강하고자 할 경우 보수 및 기타 신분상의 불이익을 주지 않는다.

⑤ 교육훈련에 관한 세부사항은 조합과 협의한다.

제59조(연구연수 제도) ①사용자는 매 6년 이상 근무한 조합원이 국내외의 타기관에서 전문지식을 연마하고자 할 때에는 연구연수를 허가할 수 있다. 다만 2회에 한한다.

② 연구연수 기간은 해당 연구직의 경우 1년으로 하고, 그 외 다른 직군의 경우 4개월 이내로 한다.

③연구연수 시행에 관한 세부사항은 조합과 협의한다.

제60조(정년 퇴직자에 대한 퇴직준비교육) ①사용자는 10년 이상 근무하고 정년퇴직을 예정한 직원이 국내외 타기관에서 퇴직준비를 위한 교육훈련을 받고자 할 때에는 6개월 이내의 퇴직준비교육을 허가할 수 있다.

②퇴직준비교육 기간이 3개월 초과분에 대해서는 성과연봉 및 성과상여금을 지급하지 않는다.

③퇴직준비교육 시행에 관한 세부사항은 조합과 협의한다.

제8장 임 금

제61조(임금의 원칙) ①사용자와 조합은 매년 임금에 관하여 별도의 협약을 체결한다.

②사용자는 조합과의 합의 없이 임금을 종전보다 저하시킬 수 없다.

③사용자는 실질임금 하락을 방지하고, 최소한 경기도 공무원의 임금인상률에 미달치 않도록 노력한다.

④사용자는 각종 제수당과 관련하여 조합과의 합의를 통해 결정하며, 임금인상률, 성과급 지급 등과 관련하여 매년 별도의 협약을 체결한다.

제62조(임금의 정의) 이 협약에서 통상임금과 평균임금에 대한 정의는 다음 각 호에 의한다.

1. 통상임금은 조합원에게 정기적, 일률적으로 소정근로에 대하여 지급하기로 정해진 수당을 포함한 임금을 말한다.

2. 평균임금은 이를 산정하여야 할 사유가 발생한 날 이전 3개월간에 지급된 임금의 총액을 그 기간의 총일수로 나눈 금액을 말하며, 취업 후 3개월 미만도 이에 준한다. 다만, 연 단위로 산정되는 임금 총액을 월할 계산하여 임금 총액에 산입한다.

제63조(임금의 지급) 조합원의 임금은 매년 노사간 임금교섭을 통하여 결정한다.

제64조(비상시 지급) 사용자는 조합원이 다음 각 호의 1에 해당할 때에는 임금 지급일 전이라도 기왕의 근로에 대한 본인 또는 직계가족의 임금 지급 청구가 있으면 해당 월 통상임금 한도 내에서 임금을 지급한다.

1. 배우자 또는 본인 출산 시
2. 본인 또는 직계가족이 사망하였거나 질병 및 재해 사고를 당하였을 때
3. 본인 및 자녀 결혼 시
4. 자녀의 입학
5. 천재지변 기타 이에 준하는 사고로 객관적인 타당성을 사용자와 조합 쌍방이 인정하는 경우

제65조(임금의 임의공제 금지) 사용자는 조합원의 임금 중에서 다음 각 호의 1에 해당하는 경우를 제외하고는 임금을 임의로 공제하지 못한다.

1. 제세금 및 법률에 정한 사항
2. 노동조합비
3. 상조회비
4. 기타 사용자와 조합이 동의한 사항

제66조(휴업지불) ①사용자는 다음의 사유로 휴업하는 경우에 휴업기간 동안 그 근로자에게 평균임금의 100분의 70 이상의 수당을 지급하여야 한다. 다만, 평균임금의 100분의 70에 해당하는 금액이 통상임금을 초과하는 경우에는 통상임금을 휴업수당으로 지급할 수 있다.

②제1항에도 불구하고 부득이한 사유로 사업을 계속하는 것이 불가능하여 노동위원회의 승인을 받은 경우에는 제1항의 기준에 못 미치는 휴업수당을 지급할 수 있다.

제9장 복리후생

제67조(각종복리후생) ①사용자는 조합원의 복리후생 증진을 위하여 휴양시설을 설치·운영하는데 노력한다.

②사용자는 연중 휴가제 실시에 부응하여 휴가 시 휴양시설 이용편의를 최대한 제공한다.

③사용자는 조합원의 건강관리와 응급 및 간이치료의 편의를 도모하기 위하여 자체 내에 부속의무실의 설치·운영에 노력한다.

④사용자는 조합원의 복지를 위하여 필요한 장소에 휴게실 등 기본적인 시설을 설치하도록 한다. 청사내 식당·점포의 운영 등 직원의 복지후생과 관련되는 사항은 노동조합과 협의하여 정한다.

제68조(문화·체육활동 지원) ①사용자는 국민체육진흥에 관한 관계 법령이 정하는 바에 따라 조합원의 체육진흥을 위하여 필요한 제반 시설을 설치·운영한다.

②사용자는 조합원의 체력증진을 위하여 필요한 시설을 설치하고 관리 운영하여야 한다.

③사용자는 조합원의 체육 및 문화 활동과 상호 친목활동을 지원하기 위하여 장소, 시설 등 편의를 제공한다.

④사용자는 매년 1회 이상 관련행사를 개최한다.

제69조(우리 농산물 이용) 사용자는 식당 등에 사용되는 주·부식을 우리 농산물로 이용토록 노력한다.

제70조(재해부조금 및 재해특별용자금 알선) 사용자는 조합원이 수재, 화재, 기타 재해로 인하여 재산상의 손해를 받은 경우, 재해부조금 및 재해특별용자금을 알선할 수 있으며, 구체적인 사항은 노사가 협의하여 시행한다.

제71조(선택적 복리후생) 사용자는 조합원의 사기진작 및 후생복지의 질적 향상을 위하여 선택적 복지제도를 도입·운영하며, 세부사항은 별도로 합의한다.

제72조(단체보험 가입) 사용자는 조합원 전원에 대하여 단체보험에 가입할 수 있으며, 세부내용에 대하여는 조합과 협의하여 결정한다.

제72조의2(경조비 지급) 사용자는 조합원의 다음 각 호의 1에 해당하는 경우 경조비를 지급한다. 다만 지급금액에 대해서는 별도로 정한다.

1. 본인의 결혼
2. 자녀의 결혼
3. 본인, 배우자, 자녀 사망
4. 본인 및 배우자 부모 사망
5. 본인 및 배우자 조부모 사망

제72조의3(상조물품 지원) 사용자는 조합원의 다음 각 호의 1에 해당하는 경우 상조 물품을 지원한다. 다만 지원물품에 대해서는 별도로 정한다.

1. 본인, 배우자 사망시
2. 자녀 및 그 자녀의 배우자 사망시
3. 본인 및 배우자의 부모, 조부모, 외조부모 사망시
4. 본인 및 배우자의 형제자매와 그 형제자매의 배우자 사망시
5. 본인 및 배우자의 부모의 형제자매와 그 형제자매의 배우자 사망시

제10장 개인정보보호와 감시 규제

제73조(개인정보의 관리) ①사용자는 조합원의 개인정보를 관리함에 있어 개인정보보호 법령 및 지침, 고시를 준수하여야 한다.

②사용자는 조합원의 개인정보를 해당 조합원의 동의 없이 기관외의 제 3자에게 제공해서는 아니 된다. 다만, 법률 및 조례에 따른 자료 요구시에는 제출할 수 있다.

③사용자는 조합 또는 해당 조합원이 감시 장비에 의해 기록된 내용을 포함하여 개인정보의 열람 및 사본 복사를 요구할 경우 이에 응해야 하며 비용을 부담한다.

④사용자는 개인정보 관리를 위해 별도의 규정을 마련하고 그 내용에 대해 조합과 사전 협의하여야 한다.

⑤보안 또는 출입 통제를 위해 설치된 장비에서 획득된 모든 자료는 보안 또는 출입 통제 목적 외에 사용하여서는 아니 된다.

제74조(개인정보의 수정과 폐기) ①사용자는 조합 또는 조합원이 다음 각 호의 1에 해당하는 자료에 대해 개인정보의 수정, 폐기를 요구할 경우 이에 응해야 하며 그 결과를 통보해주어야 한다.

1. 조합과 합의 없이 수집, 관리되고 있는 개인정보
2. 사실과 다른 개인정보
3. 고용과 직접적으로 관련되지 않은 사생활을 침해할 수 있는 개인정보

②사용자는 개인 정보에 대하여 보관 기간이 종료되었을 때는 폐기해야 하며, 해당 조합원에게 통보해주어야 한다. 단, 다음 각 호의 경우는 그렇지 아니한다.

1. 조합 또는 해당 조합원이 개인정보의 유지를 요구한 경우
2. 조합과 해당 조합원이 개인정보 유지에 명시적으로 동의하는 경우
3. 법률에 의해 개인정보의 유지가 요구되는 기간

제75조(감시 장비) ①사용자는 조합 또는 조합원을 감시할 목적으로 컴퓨터, 전화, 비디오 카메라, 지문, 홍채, 정맥 등 생체인식기기 및 기타 정보통신·음향·영상기술을 이용하여 조합원의 이동, 작업과정을 기록·저장할 설비 및 소프트웨어(이하 감시 장비)를 설치하여서는 아니 된다. 단, 노동안전, 도난 등 위험·사고방지를 위해 장비를 설치할 경우에는 다음 각 호에 대해 조합과 사전 합의하여야 하며 사용 중에는 조합원에게 인지할 수 있는 조치를 취해야 한다.

1. 설치목적과 사용기간
2. 설치방법, 설치장소와 기록내용
3. 감시 장비의 종류와 기술내용
4. 담당부서와 담당자

②사용자는 화장실, 탈의실, 세면실, 휴게실, 기숙사 등 사생활을 침해할 수 있는 장소에 감시 장비를 설치해 조합원의 사생활을 침해해서는 아니 된다.

③사용자는 조합과 사전합의 없이 설치한 감시 장비가 법령 및 단체협약에 위배되는 경우 및 설치목적이 소멸하거나 사용기간이 만료된 경우에는 감시 장비를 즉시 철거해야 하고 그 결과를 조합에 통보해야 한다.

제11장 휴 가

제76조(휴일) 사용자는 조합원에게 다음 각 호의 유급휴일을 준다.

1. 관공서의 공휴일에 관한 규정상의 공휴일
2. 노동절(5월 1일)
3. 개원기념일(3월 20일)
4. 노동조합 창립기념일(7월 첫 번째 금요일) 단, 해당일이 휴일인 경우 다음 근무일을 대체휴일로 결정한다.
5. 정부 또는 사용자가 지정하는 임시휴일
6. 사용자와 조합이 협의하여 정한 임시휴일

제77조(유급휴가의 종류) 사용자는 조합원에게 다음 각 호의 유급휴가를 주며, 그 사용에 있어서 조합원의 자율적인 의사를 존중한다.

1. 연차휴가
2. 특별휴가
3. 공가

- 4. 병가
- 5. 공상휴가
- 6. 재해구호휴가

제78조(연차휴가) ①사용자는 조합원에 대하여 「근로기준법」에 따른 연차휴가를 부여한다.
②연차휴가 일수는 조합원의 자유의사에 따라 당해 연도 중에 한하여 적지 또는 분할하여 사용할 수 있다.
③사용자는 특별한 사정이 없는 한 조합원의 청구한 날짜에 연차휴가를 주어야 하며, 사용자의 형편을 이유로 특정한 날짜에 연차휴가 사용을 강요할 수 없다.

제78조의2(연차휴가의 저축) ①조합원은 사용하지 아니하고 남은 연차휴가 일수를 그 해의 말일을 기준으로 최대 3년까지 이월·저축하여 사용할 수 있다.
②제1항에 따른 최대 3년의 저축 가능기간이 종료된 후 2년 내에 사용하지 아니한 저축 연차휴가는 소멸된다.
③사용자는 조합원의 질병 등 불가피한 사정을 제외하고는 소멸된 저축 연차휴가에 대해서는 연차휴가보상비를 지급하지 아니한다.
④ 연차휴가의 저축에 관한 세부사항은 조합과 협의한다.

제78조의3(10일 이상 연속된 휴가사용의 보장) 사용자는 연차휴가일수 또는 저축연차휴가일수를 활용하여 충분한 휴식, 가족화합 또는 자기계발 등을 위하여 1주일 이전에 10일 이상 연속된 연가 일수 사용을 신청한 경우에는 업무 수행에 특별한 지장이 없으면 이를 승인하여야 한다.

제78조의4(특별휴가) ①사용자는 직원의 경조사가 있을 경우에 다음의 기준에 준하여 휴가를 허가한다. 휴가산정에 있어서 입양 외의 경조사 휴가를 실시할 때 원격지일 경우에는 실제 필요한 왕복 소요일수를 가산할 수 있다.

- 1. 결혼
 - 가. 본인 : 5일
 - 나. 자녀 : 1일
- 2. 배우자 출산 : 5일
- 3. 사망
 - 가. 배우자, 본인 및 배우자의 부모 : 5일
 - 나. 본인 및 배우자의 조부모·외조부모 : 3일

다. 자녀와 그 자녀의 배우자 : 3일

라. 본인 및 배우자의 형제자매와 그 형제자매의 배우자 : 1일

마 본인 및 배우자의 부모의 형제자매와 그 형제자매의 배우자: 1일

4. 자녀입양 : 20일.

5. 탈상

가. 배우자, 본인 및 배우자의 부모: 1일

② 사용자는 장기재직한 직원에 대하여, 다음과 같이 포상휴가를 허가하고, 휴가비를 지원한다.

1. 10년 근속: 10일

2. 20년 근속: 20일

3. 30년 근속: 20일

③사용자는 정년퇴직이나 명예퇴직 직원에 대해 퇴직 예정일전 1월이 되는 날로부터 퇴직예정일 전일까지 퇴직준비휴가를 허가한다. 다만 퇴직준비교육과 중복하여 허가하지 않는다.

④사용자는 직원의 자녀 및 배우자가 군에 입영한 당일 1일의 휴가를 허가한다.

⑤사용자는 직원이 학위 취득을 위한 출석수업의 참여를 위하여 본인의 연가일수를 초과하는 수업기간에 대해 휴가를 허가할 수 있다. 다만 최대 5일에 한한다.

제79조(병가) ①사용자는 조합원이 다음 각 호에 해당하는 경우에는 연간 60일 범위 내에서 병가를 허가할 수 있다. 다만, 공무상 질병 또는 부상으로 직무를 수행할 수 없거나 요양을 요할 경우 연간 180일까지 연장할 수 있으며, 병가일수가 7일 이상일 경우에는 의사의 진단서를 첨부하여야 한다.

1. 질병 또는 부상으로 인하여 직무를 수행할 수 없을 때

2. 질병 또는 상해로 인하여 다른 직원의 건강에 영향을 미칠 우려가 있을 때

②업무상 재해나 질병 또는 부상으로 인한 요양기간 등을 연차산정에 있어서 출근한 것으로 간주한다.

제80조(공가) 사용자는 조합원이 다음 각 호의 1에 해당하는 경우에는 필요한 기간 동안 공가를 준다.

1. 병역법 기타 다른 법령에 의한 징병검사·소집·검열·점호 등에 응하거나 동원 또는 훈련에 참가할 때

2. 공무로 인하여 국가기관에 소환될 때

3. 법률의 규정에 의하여 투표에 참가하거나 기타 업무를 수행할 때

- 4. 천재지변, 화재, 교통차단, 기타 재해의 사유로 출근이 불가능할 때
- 5. 「국민건강보험법 시행령」에 따라 건강진단을 할 때
- 6. 기타 노사간에 합의하였을 시

제80조의2(공상휴가) 사용자는 직원이 업무상 부상 또는 질병으로 인하여 직무를 수행할 수 없을 때에는 산업재해보상보험령에 의한 요양기간까지 공상휴가를 주어야 한다. 다만, 관계법령 및 규정에 의한 일시보상의 경우에는 그러하지 아니한다.

제81조(재해구호휴가) 사용자는 풍해, 수해, 화재 등 재해로 인하여 피해를 입은 직원과 재해지역에서 자원봉사를 하고자 하는 조합원에 대하여 5일 이내의 재해구호휴가를 허가할 수 있다.

제82조(연차휴가와 관계) 휴가의 기간 및 그 사용 여부는 연차휴가 일수 계산에 영향을 미치지 아니한다.

제83조(휴가 기간 중의 공휴일) 공휴일은 휴가일수에 산입하지 아니한다. 다만, 휴가 일수가 30일 이상 계속되는 경우에는 산입한다.

제12장 여성 및 모성보호

제84조(성평등과 모성보호) ①사용자는 「헌법」의 평등이념과 「남녀고용평등과 일·가정양립 지원에 관한 법률」에 따라 고용과 모든 노동조건에서 남녀의 평등한 기회와 대우를 보장하며, 성별에 의한 차별 없이 그 능력을 직장생활에서 최대한 발휘할 수 있도록 보장하여야 한다.

②사용자는 모집과 채용에 있어서 채용기회, 면접, 고용형태 등에서 성별에 따른 차별을 하지 않고 평등한 기회를 주어야 한다.

③사용자는 교육·연수, 업무배치, 승진 시 성별을 이유로 불리한 처우를 한 사실이 인정되는 경우 즉시 시정조치를 취해야 한다.

④사용자는 혼인, 출산 등을 이유로 퇴직을 강요할 수 없으며, 혼인, 출산 등을 이유로 퇴직을 강요한 사실이 인정되는 경우 즉시 시정조치를 취해야 한다.

⑤제3항과 4항에서 '사실이 인정되는 경우'라 함은 노사 합의 또는 국가인권위원회, 노동위원회, 법원 등의 판결(정)을 뜻한다.

제85조(출산전후 휴가) ①사용자는 다음과 같이 산전·산후 휴가에 관한 사항을 이행한다.

1. 산전·후를 통하여 본인이 원하는 기간에 90일(한 번의 둘 이상의 자녀를 임신한 경우 120일)간의 휴가를 주어야 한다. 이 경우 휴가 기간의 배정은 출산 후에 45일(한번의 둘 이상의 자녀를 임신한 경우 60일) 이상이 되어야 한다.

2. 사용자는 임신 중인 여성 근로자가 유산의 경험 등 관계법령이 정하는 사유로 제1호의 휴가를 청구하는 경우 출산 전 어느 때라도 휴가를 나누어 사용할 수 있도록 하여야 한다. 이 경우 출산 후의 휴가 기간은 연속하여 45일(한 번의 둘 이상의 자녀를 임신한 경우 60일) 이상이 되어야 한다.

3. 출산전후휴가기간 중 최초 60일은 유급으로 하며, 60일을 초과하는 일수에 대하여는 「고용보험법」관련 규정을 준용하고, 기타 불이익한 처우를 하지 않는다.

②사용자는 임신 중인 여성조합원에게 시간외근로를 하게 하여서는 아니 되며, 그 조합원의 요구가 있는 경우에는 쉬운 종류의 근로로 전환하여야 한다.

③난산 등으로 추가 요양이 필요하다는 의사의 진단서가 있을 때 유급휴가를 1개월까지 연장, 부여한다.

제85조의2(모성보호휴가) ①직원은 임신 후 12주 이내이거나 36주 이상인 기간 동안 출산 전까지 합산하여 5일의 모성보호휴가를 받을 수 있다.

제85조의3(불임치료휴가) 인공수정 또는 체외수정 등 불임치료 시술을 받는 직원은 시술 당일에 1일의 휴가를 받을 수 있다. 다만, 체외수정 시술의 경우 난자 채취일에 1일의 휴가를 추가로 받을 수 있다.

제86조(유산·사산휴가) ①사용자는 다음과 같이 유산·사산휴가에 관한 사항을 이행한다.

1. 유산 또는 사산한 근로자의 임신기간이 11주 이내인 경우 : 유산 또는 사산한 날부터 5일까지

2. 임신기간이 12주 이상 15주 이내인 경우 : 유산 또는 사산한 날부터 10일까지

3. 임신기간이 16주 이상 21주 이내인 경우 : 유산 또는 사산한 날부터 30일의 유급휴가

4. 임신기간이 22주 이상 27주 이내인 경우 : 유산 또는 사산한 날부터 60일의 유급휴가

5. 임신기간이 28주 이상인 경우 : 유산 또는 사산한 날부터 90일의 유급휴가

②사용자는 유산·사산휴가를 이유로 조합원에게 불이익한 처우를 하지 않는다.

③제①항 제5호의 경우 이후에도 후유증이 있을 때는 의사의 소견 및 진단서를 첨부하여 1개월의 범위 내에서 연장할 수 있다.

제87조(육아휴직) ①사용자는 1년 이상 근속한 조합원이 만 8세 이하 또는 초등학교

2학년 이하의 자녀(입양한 자녀를 포함한다)를 양육하기 위하여 휴직을 신청하는 경우
한 자녀 당 1년 이내(여성의 경우 3년 이내)의 기간을 정하여 이를 허용하여야 한다.

②육아휴직 기간은 근로기간에 포함한다.

③육아휴직을 신청할 수 있는 조합원이 육아휴직 대신 1년 이내로 노동시간의 단축
(이하 “육아기 근로시간 단축”이라 한다)을 신청하는 경우에 이를 허용한다.

④육아휴직과 육아기 근로시간 단축은 혼합하여 사용할 수 있다.

⑤조합원이 출산휴가 또는 육아휴직을 신청할 경우, 사용자는 휴직 개시일전에 원활
한 인수인계가 가능토록 사전에 대체인력을 배치할 수 있도록 노력한다.

⑥사용자는 육아휴직 기간 만료 후 즉시 원직에 복직시켜야 하며 육아휴직 및 육아기
근로시간 단축을 이유로 연차휴가산정 등 각종 노동조건 등에 불이익 처우를 하지 아
니한다.

제88조(육아기 근로시간 단축) ①사용자는 육아휴직을 신청할 수 있는 조합원이 육아
휴직 대신 근로시간의 단축(이하 “육아기 근로시간 단축”이라 한다)을 신청하는 경우에
이를 허용하여야 한다. 다만, 대체인력 채용이 불가능한 경우, 정상적인 사업 운영에
중대한 지장을 초래하는 경우 등 대통령령으로 정하는 경우에는 그러하지 아니한다.

②사용자가 육아기 근로시간 단축을 허용하지 아니하는 경우에는 해당 근로자에게 그
사유를 서면으로 통보하고 육아휴직을 사용하게 하거나 그 밖의 조치를 통하여 지원
할 수 있는지를 해당 조합원과 협의하여야 한다.

③육아기 근로시간 단축을 허용하는 경우 단축 후 근로시간은 주당 15시간 이상이어야
하고 30시간을 넘어서는 아니 된다.

④육아기 근로시간 단축의 기간은 1년 이내로 한다.

⑤ 사업주는 육아기 근로시간 단축을 이유로 해당 근로자에게 해고나 그 밖의 불리한
처우를 하여서는 아니 된다.

⑥사업주는 근로자의 육아기 근로시간 단축기간이 끝난 후에 그 근로자를 육아기 근로
시간 단축 전과 같은 업무 또는 같은 수준의 임금을 지급하는 직무에 복귀시켜야 한다.

⑦육아기 근로시간 단축의 신청방법 및 절차 등에 관한 사항은 관련법을 따른다.

제88조의2(육아시간, 부모휴가, 자녀돌봄휴가) ①생후 1년 미만 유아를 가진 모든 직
원은 1일 1시간의 육아시간을 받을 수 있다.

②자녀가 있는 직원은 「영유아보육법」에 따른 어린이집, 「유아교육법」에 따른 유치원 및
「초·중등교육법」 제2조 각 호의 학교에서 공식적으로 주최하는 행사 또는 교사와의
상담에 참여할 경우 연간2일(자녀가 셋 이상일 경우에는 3일)의 범위에서 자녀돌봄휴

가를 받을 수 있다.

③만 4세 이하(매년 1월 1일 기준)의 자녀를 둔 직원은 자녀보육에 필요한 경우 연5일(자녀가 둘 이상일 경우에는 10일의 범위에서 부모휴가를 얻을 수 있다.

제89조(수유시간 및 육아시설) ①사용자는 생후 1년 미만의 유아를 가진 여성조합원에게 1일 2회 각 30분이상의 유급수유시간을 부여한다.

②사용자는 조합원의 계속 취업을 지원하기 위하여 인근 기관과 공동으로 어린이집 등 육아에 필요한 시설을 설치·운영하도록 노력한다.

제90조(재택근무) 사용자는 직원의 육아보육을 지원하기 위하여 재택근무를 희망하는 경우 이를 허용할 수 있다. 다만 재택근무의 허용 범위에 관해서는 노사협의를 의한다.

제91조(보건휴가) ①사용자는 여성조합원이 청구하면 월 1일의 보건휴가(무급)를 주어야 한다.

②사용자는 다음 각 호에 부합하는 사항을 조합원이 청구하면 정기검진휴가를 부여한다.

1. 임신부 정기검진휴가

가. 임신 28주까지: 4주마다 1회

나. 임신 29주에서 36주까지: 2주마다 1회

다. 임신 37주 이후: 1주마다 1회

라. 임신부가 「장애인복지법」에 따른 장애인인 경우, 만 35세 이상인 경우, 다태아를 임신한 경우 또는 의사가 고위험 임신으로 판단한 경우에는 가목부터 다목까지에 따른 건강진단 횟수를 넘어 건강진단을 실시할 수 있다.

2. 영유아 정기검진휴가

가. 신생아의 경우 수시

나. 출생 후 1년 이내 영유아는 월 1회, 1년 초과 5년 이내의 영유아는 6개월마다 1회

3. 미숙아 정기검진휴가

가. 분만의료기관 퇴원 후 7일 이내에 1회

나. 1차 건강진단 시 건강문제가 있는 경우에는 최소 1주에 2회

다. 발견된 건강문제가 없는 경우 제2호의 영유아 정기검진 기준에 따라 건강진단 실시

제92조(임산부의 보호) ①사용자는 임신 후 12주 이내 또는 36주 이후에 있는 여성 근로자가 1일 2시간의 근로시간 단축을 신청하는 경우 이를 허용하여야 한다. 다만, 1일 근로시간이 8시간 미만인 근로자에 대하여는 1일 근로시간이 6시간이 되도록 근로시간 단축을 허용할 수 있다.

②사용자는 제1항에 따른 근로시간 단축을 이유로 해당 근로자의 임금을 삭감하여서는 아니 된다.

제93조(직장 내 성폭력, 폭행·폭언 및 괴롭힘 금지와 예방) ①사용자는 직장 내 성폭력을 금지하여 조합원이 이로 인한 고용상의 불이익과 성적 굴욕감을 느끼지 않고 안전한 환경에서 일할 수 있도록 해야 한다. 여기서 직장 내 성폭력이라 함은 「남녀고용평등과 일·가정 양립 지원에 관한 법률」 제2조 제2호에 정해진 직장 내 성희롱과 같은 법 제14조의 2에 정해진 고액 등에 의한 성희롱, 「형법」 제32장에서 규정하고 있는 추행, 강간 등 성적 폭력행위를 말한다.

②사용자는 직장 내 성폭력을 행사한 자를 직위, 직급에 관계없이 징계위원회에 회부하고 피해정도에 따른 조치를 일관적이고 신속하게 취해야 한다.

③사용자는 직장 내 성폭력과 관련하여 피해 당사자에게 고용 등 일체의 불이익한 조치를 하여서는 아니 된다.

④사용자는 직장 내 성폭력·폭언·폭행을 예방하기 위해 연1회 이상 정기적인 교육을 실시한다.

제13장 안전보건과 재해보상

제94조(안전보건관리) ①사용자는 관계법령이 정하는 바에 따라 조합원의 안전관리와 보건향상에 노력해야 한다.

②사용자는 조합원이 쾌적한 실내 환경에서 근무할 수 있도록 노력하며 이를 위하여 조합에서 문제를 지적하면 즉시 사안별로 조합과 협의한다.

③청사 내 공간구조 및 배치 그 밖의 주요 결정사항은 노사가 충분히 협의한다.

제95조(건강진단) ①사용자는 직원에 대하여 매년 정기적으로 건강진단(이하 '정기건강검진')을 실시하고, 그 결과에 따라 건강유지에 필요한 조치를 취한다. 다만 만40세 미만의 직원에 대한 건강진단은 격년으로 실시 할 수 있다.

②정기건강진단 비용으로 사용자가 부담하되, 기본비용(30만원)을 초과하는 비용의 부담은 별도로 정한다. 다만 만40세 미만의 직원에 대한 정기건강진단 기본비용의 1/3을 감액할 수 있다.

③정기건강진단 병원 선정은 조합과 협의하여 선정한다. 다만 직원 개인별로 의료기관을 선정하고, 기본 검진항목 외에 필요한 검진항목을 추가하여 자율적으로 실시할 수 있다.

④정기건강진단 결과 직업병이 발견된 때에는 이를 업무상 질병으로 본다.

제96조(근무환경 측정 및 개선) ①사용자는 조합원이 일조, 근무 공간, 냉·난방, 통풍, 부대시설 등을 골고루 향유할 수 있도록 쾌적한 근무환경을 조성하여야 한다.

②사용자는 「산업안전보건법」 및 관계 법령이 정하는 바에 따라 조합원의 근무환경(통풍, 조명, 방음시설, 보안기, 분진 및 석면 등)을 개선하기 위하여 조합이 요구하는 대상 작업장의 환경을 측정하며, 측정 후 부적합한 환경요인을 개선한다.

③사용자는 조합원의 컴퓨터, 작업 기자재 등의 사용에 따른 부작용을 예방하기 위하여 필요한 조치를 취한다.

제97조(질병 및 재해 인정과 보호) ①사용자는 조합원이 개인적으로 건강진단 또는 진찰을 받은 결과에 대하여 산재관련 기관의 판정에 따라 업무상 질병으로 인정한다.

②사용자는 업무상 부상 또는 질병으로 인하여 정상적인 업무수행이 곤란한 조합원에 대해서는 본인의 의사를 존중하여 업무를 경감시켜주거나 「산업재해보상보험법」에서 정한 바에 따라 요양보상 및 휴업보상을 한다.

제14장 근로복지 개선

제98조(사내근로복지기금 등의 설치) 사용자는 조합원의 생활안정과 복지증진을 위하여 「근로복지기본법」에 의하여 사내 복지기금을 설치할 수 있으며, 실시 시기 등 구체적인 사항은 노사합의로 정한다.

제99조(동호회 및 단체 활동 지원) ①사용자는 조합원의 체력단련 및 취미활동을 목적으로 조직된 동호인 단체의 활동을 적극 지원한다.

②사용자는 동호인의 날로 매월 세 번째 수요일을 지정하여 당일 오후(13시에서 18시 까지)에 근무시간 중 동호인 단체의 활동을 허용한다. 단, 해당일이 휴무일일 경우, 대체일을 지정한다

③사용자는 5인 이상 동호인 단체에게 기본활동비를 정회원 1인당 월 1만원 이상의 기준으로 지급한다.

④사용자는 동호인 단체에게 행사운영비, 물품구입비, 강사료 등을 지원할 수 있다.

⑤동호인 및 단체 활동 지원의 세부사항은 조합과 협의한다.

제100조(학자금 보조비) 사용자는 고등학교에 재학 중인 자녀가 있는 조합원에 대하여 학자금 보조비를 지급하며, 지급액은 정부에서 고시하는 일반학교 수준으로 한다.

제15장 노동쟁의

제101조(쟁의발생) 조합의 단체교섭 요청을 사용자가 정당한 이유 없이 거부, 지연시키거나, 단체교섭을 가졌음에도 의견의 불일치가 있을 때 조합은 노동쟁의를 할 수 있다.

제102조(쟁의중의 시설이용) 사용자는 정당한 쟁의중인 경우 다음 각 호의 시설을 이용하게 한다. 이 때 '정당성'에 대한 판단은 법원의 최종 판결에 따른다.

1. 조합사무실 및 부속시설
2. 통근버스 운행과 급식 등 복리후생 시설
3. 게시판, 방송
4. 강당 및 회의실
5. 기타 조합활동에 필요한 장소 및 제반 시설

제103조(출입보장) 사용자는 쟁의기간 중 조합원과 조합의 상급단체 간부, 기타 조합 및 조합 소속의 지부·분회 방문자는 조합원과 동행하여 노조 사무실 및 회의실에 출입할 수 있다.

제104조(쟁의 중 신분보장) 사용자는 노동쟁의나 쟁의행위에 대해 간섭·방해 행위 및 조합원과 조합집행부를 이간시키는 행위를 할 수 없으며, 정당한 쟁의기간 중에는 징계나 전근 등 인사 조치를 할 수 없다. 또한 조합원의 정당한 쟁의 행위로 조합원에게 불이익한 행위를 할 수 없다.

제105조(신규채용과 대체근무 금지) 사용자는 쟁의행위기간 중 쟁의행위로 중단된 업무의 수행을 위하여 당해 사업과 관계없는 자를 채용 또는 대체 할 수 없다.

제106조(합의중재 신청) 행정관청 및 노동위원회에 신고된 노동쟁의가 조정에서 실패하여 중재를 필요로 할 시에는 반드시 사용자와 조합 쌍방의 명의로 신고를 하여야 한다.

제107조(쟁의의 자율해결) 쟁의발생시 사용자와 조합은 자율적으로 해결하기 위해 최대한 노력한다.

제108조(평화의무) 사용자와 조합은 분쟁사항을 단체교섭을 통하여 평화적으로 해결하며, 쟁의 중 어느 일방이 단체교섭을 요구하였을 때 이를 거부할 수 없다.

부칙

제1조(협약의 해석) ①협약의 해석을 위하여 회의록을 두며 이에 대한 사용자와조합 쌍방의 견해가 다른 경우에는 일방이 임의로 해석할 수 없다.

②협약이전에 체결된 협약(임금협약, 보충협약, 회의록 등 모든 합의 문서를 포함한다)의 효력에 대해서는 이 협약과 상충 중복되는 부분은 이 협약을 적용하며, 나머지 부분은 향후 새로운 교섭을 통해 변경 합의되지 않는 한 효력을 유지한다.

③이 협약은 사용자 및 조합의 명칭 또는 대표자가 변경되었을 때에도 유효하다.

제2조(유효기간) ①협약의 유효기간은 체결일로부터 2년으로 한다.

②협약의 유효기간 만료 전 1개월 이내에 노사 일방이 개정 요구를 하지 않는 경우 자동갱신된 것으로 본다.

③협약의 유효기간 만료 후에도 새로운 협약이 체결되지 않았을 때에는 종전 협약의 효력을 유지한다.

④사용자는 협약의 유효기간이 만료되었다는 이유만으로 해지통보를 할 수 없다.

⑤사용자가 단체협약을 해지 통보할 경우에는 단체교섭을 위한 일시, 장소, 교섭위원을 동시에 통보하고 즉시 교섭에 돌입하여야 한다.

⑥협약에 누락되었거나 법률의 개정 또는 사회·경제적 여건의 변화로 인하여 수정되어야 할 사항이 발생할 경우 본 협약의 유효기간 중이라도 보충협약을 체결할 수 있다.

⑦보충협약은 본 협약에 우선한 효력을 가지며, 그 유효기간은 본 협약의 유효기간과 같다.

제3조(협약의 보관) 이 협약을 증거하기 위해 협약서를 작성하여 사용자와 조합이 각각 1부씩 보관하며, 추가 1부를 작성하여 행정관청에 신고한다.

제4조(관계법령의 준용) ①이 협약에 명시되지 아니한 사항은 제반 노동관계 법규 및 관례에 따른다.

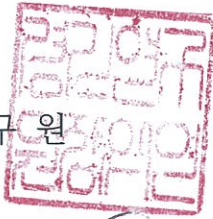
②법령의 변화 등으로 협약의 내용이 근로기준법, 노동관계법 등 제반 노동관계 법규의 기준에 미달하는 경우 관련 법규 및 관례를 준용한다.

제5조(단체협약의 이행) ①단체협약에 의거하여 협약 내용과 상이한 제 규정은 노사 합의하여 개정한다. 이 때 협약 내용의 이행은 제 규정의 개정 시까지 유보한다.

②사용자는 제1항의 제 규정 개정 이전에도 재량권의 범위 내라면 협약 내용을 이행한다.

2017년 9월 11일

경 기 연 구 원



경기연구원노동조합



교섭대표위원 임 해 규 (인)

교섭대표위원 김 점 산 (인)

교 섭 위 원 김 군 수 (인)

교 섭 위 원 박 영 석 (인)

교 섭 위 원 이 용 환 (인)

교 섭 위 원 유 보 배 (인)

교 섭 위 원 이 용 원 (인)

교 섭 위 원 최 준 규 (인)

